الرواية بالفتح فيهما الحقنة صب الدواء في الدبر والسعوط صبه في الانف (او داوى جرحه) وفسره قوله (بصب شئ في حلقه) وقوله (على الاصح) متعلق بالاحتقان وما بعده وهو احتراز عن قول ابي يوسف بوجوب الكفارة وجه الصحيح ان الكفارة موجب الافطار صورة ومعنى والصورة الابتلاع كما في الكافي وهي منعدمة والنفع المجرد عنها ٤٤١ يوجب القضاء فقط (أو أقطر في أذنه دهنا) اتفاقا (أو) أقطر في أذنه (ماء في الاصح) لوصول المقطر دماغه بفعله فلا عبرة بصلاح البدن وعدمه قاله قاضيخان وحققه الكمال وفي المحيط الصحيح أنه لا يفطر لان الماء يضر الدماغ فانعدم المقطر صورة ومعنى (أو داوى جائفة) هي جراحة في البطن (أو آمة) جراحة في الرأس (بدواء) سواء كان رطبا أو يابسا (ووصل الى جوفه) في الجائفة (أو دماغه) في الآمة على الصحيح (أو دخل حلقه مطر أو ثلج في الاصح ولم يبتلعه بصنعه) وانما سبق الى حلقه بذاته (أو أقطر خطأ بسبق ماء المضمضة) أو الاستنشاق (الى جوفه) أو دماغه لوصول المقطر محله والمرفوع في الخطأ الاثم (أو أقطر مكرها ولو بالجماع) من زوجته على الصحيح وبه يفتى وانتشار الآلة لا يدل على الطواعية (أو أكرهت على) تمكينها من (الجماع) لا كفارة عليها وعليه الفتوى ولو طاوعته بعد

يتداوى بإرادته (قوله الرواية بالفتح فيهما) فهما بالبناء للفاعل ولا يصح بناؤهما للمفعول تنوير (قوله والسعوط) بضم السين لفعل وبفتحها ما يتسعط به (قوله صبه) أي الدواء في الانف هذا معناه لغة والحكم لا يخص صب الدواء بل لو استنشق المغ فوصل الى دماغه أفطر افاده السيد (قوله وفسره الخ) أي فسر الايجار الذي هو المصدر وأفاد ان الباء في قوله بصب شئ للتصوير (قوله موجب) بفتح الجيم (قوله المجرد عنها) أي عن الصورة التي هي الابتلاع (قوله أو اقطر في اذنه ماء في الاصح) الحاصل أنه لا خلاف في افطاره باقطار الدهن وأما الماء فاختار في الهداية وشروحها والولوالجي عدم الافطار مطلقا دخل بنفسه أو أدخله وفصل قاضيخان بين الادخال قصدا فأفسد به الصوم والدخول فلم يفسد قال في البحر وبهذا يعلم حكم الغسل وهو صائم اذا أدخل الماء في أذنه وقدمر (قوله فانعدم المقطر صورة) وهو الابتلاع ومعنى بالانتفاع (قوله أو آمة) بالمد يقال ضربت بالعصا أم رأسه وهي الجلدة التي هي مجمع الرأس وقيل للشجة آمة على معنى ذات أم كعيشة راضية نهر (قوله ووصل) أي حقيقة اما اذا شك في الوصول وعدمه فان كان الدواء رطبا فعند الامام يفطر للوصول عادة وقالا لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك بخلاف ما اذا كان الدواء يابسا فلا فطر اتفاقا فتح (قوله أو دماغه) أي واذا وصل دماغه وصل جوفه لان التحقيق أن بين جوف الرأس وجوف المعدة منفذا أصليا فتى وصل الى جوف الرأس يصل الى جوف البطن (قوله أو دخل حلقه مطر الخ) أما نحو الغبار فقال في الهندية لو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الادوية أو غبار العدس وأشباهه أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بحوافر الدواب وأشباه ذلك لم يفطر اه (قوله ولم يبتلعه بصنعه) أما اذا ابتلعه بصنعه وجبت الكفارة وقدمر (قوله والمرفوع في الخطأ الاثم) أشار به الى الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فان ظاهره يقتضي عدم الافطار بالخطأ وأجيب بان الرفع في الحديث متوجه على الاثم لا على رفع الصورة المتحققة حسا ولا على رفع الحكم بالافطار (قوله من زوجته) من مدخول المبالغة أي ولو كان الاكراه من زوجته كذا تعطيه عبارة الشرح وقدمر (قوله لا يدل على الطواعية) لوجوده حالة النوم ومن الرضيع كذا في الشرح (قوله لانه بعد الفساد) أي لان الطوع الواقع منها انما صدر بعد افساد صومها مكرهة (قوله خوفا على نفسها) أي خوفا ارتقى الى غلبة الظن وليس المراد مجرد التوهم (قوله امة كانت او منكوحة) وللآمة ان تمتنع من الائتمار بأمر المولى اذا كان يعجزها عن اداء الفرائض لانها مبقاة على اصل الحرية في حق الفرائض اه من الشرح واذا علم الحكم في الآمة يعلم الحكم في الحرة بالاولى (قوله او صب احد في جوفه ماء وهو نائم) انما ذكرت لدفع توهم ان النائم كالناسي ولا افطار فيه (قوله وليس كالناسي) اي وليس النائم كالناسي في الحكم حتى لا يفطر لان الناسي

٥٦ ط

الايلاج لانه بعد الفساد (أو أفطرت) المرأة (خوفا على نفسها من أن تمرض من الخدمة امة كانت أو منكوحة) كما في التتارخانية لانها أفطرت بعذر (أو صب أحد في جوفه ماء وهو) أي الصائم (نائم) لوصول المفطر الى الجوف كما لو شرب وهو نائم وليس كالناسي لانه توكل ذبيحته وذاهب العقل والنائم لا توكل ذبيحتهما